

CHAPITRE 2

Les moyens et les instruments de paiement

Mis à jour le 14 décembre 2018

Il convient de procéder, en introduction de ce chapitre, à une clarification concernant l'utilisation des expressions « moyens de paiement », « instruments de paiement » et « monnaie ». Ainsi, une confusion est d'abord souvent faite entre la monnaie et les instruments de paiement qui servent à l'échanger. Cette confusion prend notamment sa source dans l'utilisation quotidienne que nous faisons de la monnaie fiduciaire, à savoir les billets et les pièces. Les billets et les pièces présentent en effet la particularité d'être à la fois de la monnaie (réserve de valeur, unité de compte et support de transactions commerciales) et des instruments de paiement (supports permettant l'échange de la valeur), ce qui n'est pas le cas des autres instruments de paiement (cartes, chèques, virements, prélèvements, etc.). Cette caractéristique propre à la monnaie fiduciaire ne doit donc pas mener à assimiler ces deux éléments. La différence entre les expressions « moyens de paiement » et « instruments de paiement » est, elle, plutôt d'ordre terminologique : l'appellation « moyen de paiement » est couramment utilisée de manière large pour désigner, sans distinction, à la fois les instruments de paiement (billets et pièces, cartes, chèques, virements, prélèvements...) et la monnaie (monnaie fiduciaire ou monnaie scripturale, c'est-à-dire avoirs en compte). Dans la suite de ce chapitre, le terme « moyen de paiement » sera utilisé de préférence à « instrument de paiement », tandis que l'expression « monnaie fiduciaire » sera utilisée pour désigner les billets et les pièces, eu égard à la nature spécifique de ceux-ci.

Concernant la dynamique d'évolution des divers moyens de paiement, on assiste à des évolutions assez rapides, marquées par la décroissance de l'usage des moyens de paiements non dématérialisés tels que le chèque au profit des moyens de paiement électroniques tels que la carte ou le virement, ainsi qu'à l'apparition de nouvelles solutions de paiement favorisée par le développement de l'économie numérique. Le présent chapitre vise à éclairer ces différentes tendances.

1. Typologie des moyens de paiement

Les moyens de paiement sont définis en France dans le Code monétaire et financier (article L. 311-3), aux termes duquel « sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé ». Cette définition recouvre en fait deux types d'instruments, que l'on peut distinguer en fonction de leur nature et de leur rôle dans l'échange entre parties : la monnaie fiduciaire et les moyens de paiement scripturaux.

1.1. La monnaie fiduciaire

On recouvre sous cette appellation les billets et les pièces émis par les autorités publiques (banques centrales ou Trésors nationaux) et bénéficiant du cours légal. Les billets et pièces permettent l'extinction immédiate d'une dette ou le paiement d'un achat de bien ou de service lors de leur remise au créancier ou au vendeur (cf. chapitre 1).

Les conditions d'émission et de circulation des pièces et billets en euro sont fixées par l'article 128 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par le règlement (CE) n° 974/98 du 3 mai 1998 qui dispose, à ses articles 10 et 11, que les billets et les pièces libellés en euro sont les seuls à avoir cours légal dans les États membres de la zone euro.

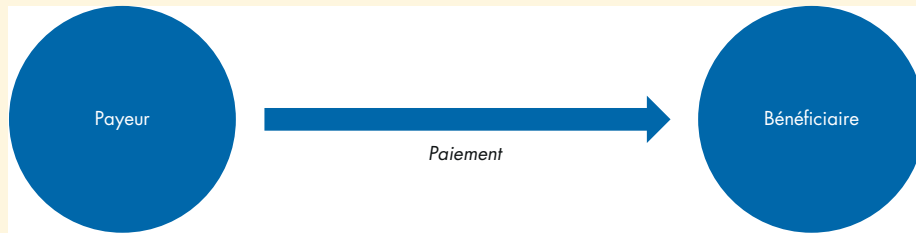
1.2. Les moyens de paiement scripturaux

Les moyens de paiement dits « scripturaux » permettent d'engager un transfert d'unités monétaires entre le compte du payeur et le compte du bénéficiaire, ces comptes étant ouverts sur les livres de prestataires de services de paiement¹. Lorsque les comptes du payeur et du bénéficiaire sont ouverts sur les livres de deux établissements différents, le moyen de paiement donne lieu à un règlement interbancaire

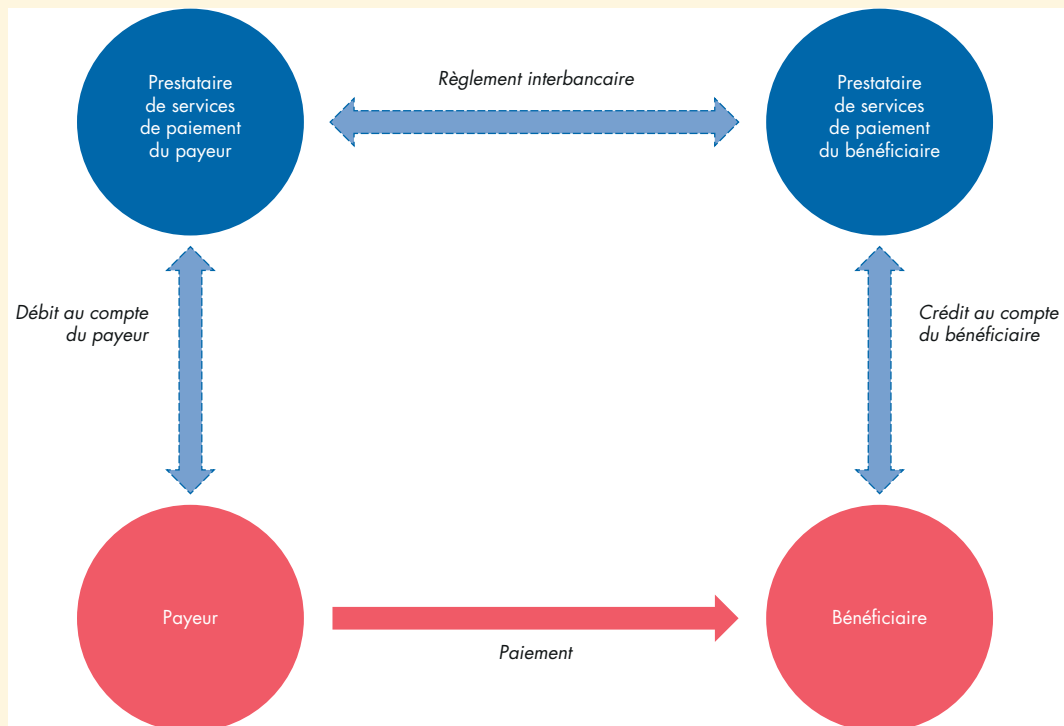
¹ La notion de « prestataire de services de paiement » (PSP) a été introduite dans le droit européen suite à l'adoption de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP1), qui a ouvert la fourniture de services de paiement à d'autres acteurs que les établissements de crédit (banques) traditionnels.

Les prestataires de services de paiement (PSP) sont ainsi les établissements habilités à tenir des comptes de paiement pour le compte de leur clientèle et à émettre des moyens de paiement. Au sens des réglementations française et européenne, ils relèvent des statuts suivants :

- établissements de crédit ou assimilés (institutions visées à l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier), établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et prestataires de services d'information sur les comptes de **droit français** ;
- établissements de crédit, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement et prestataires de services d'information sur les comptes de **droit étranger habilités à intervenir sur le territoire français**.

Encadré n° 1 : Monnaie fiduciaire et moyens de paiements scripturaux**Paielements en monnaie fiduciaire**

L'utilisation de billets ou pièces lors de l'acte de paiement permet ainsi un transfert direct des unités monétaires entre le payeur et le bénéficiaire, sans qu'il y ait intervention d'une tierce partie. Ce transfert s'accompagne d'une finalité immédiate, qui permet au bénéficiaire de réutiliser immédiatement l'argent ainsi reçu pour effectuer un autre paiement.

Moyens de paiements scripturaux

Les paiements scripturaux se caractérisent par l'intervention des prestataires de services de paiement qui tiennent les livres de compte de chacune des deux parties à la transaction. Ce sont ces deux prestataires qui effectuent dans les faits le paiement ou le transfert des unités monétaires, par un jeu d'écritures comptables (par exemple débit au compte du payeur et crédit au compte du bénéficiaire). Les moyens de paiement scripturaux servent ainsi à initier la transaction entre les prestataires teneurs de compte, qui fera ensuite l'objet d'un règlement interbancaire entre ces derniers.

(cf. chapitre 6). Les principales catégories de moyens de paiement scripturaux sont les suivantes :

- **les cartes de paiement**, qui permettent, grâce à la combinaison de la lecture d'un élément physique (puce électronique, piste magnétique) et d'une donnée personnelle (signature ou saisie d'un code confidentiel « *Personal Identification Number* » – PIN), voire de la lecture de la seule puce lors d'un paiement sans contact, d'effectuer des paiements sur des terminaux de paiement électroniques. Des paiements peuvent également être effectués à distance (par exemple sur un site de e-commerce) par la communication du numéro de la carte associée à des éléments de sécurité. Les cartes de paiement permettent également d'effectuer des retraits de billets aux distributeurs automatiques. Les cartes de paiement sont attachées à des *schemes*² de cartes, c'est-à-dire des réseaux qui assurent généralement la gestion des autorisations (c'est-à-dire l'interrogation des serveurs d'autorisation de l'établissement émetteur de la carte visant à s'assurer de la validité des transactions), ainsi que la compensation des transactions en vue de leur règlement. Dans la plupart des cas, les prestataires de services de paiement (ou « émetteurs ») qui mettent des cartes à la disposition de leurs clients (dits « porteurs ») assurent la liaison entre ces cartes et les comptes de paiement auxquels elles sont rattachées. Les paiements par carte permettent aux commerçants (dits « acquéreurs ») de bénéficier, dans la mesure où ils respectent les règles de fonctionnement du *scheme*, d'une garantie sur le montant du paiement, celle-ci étant assurée par le prestataire de services de paiement du porteur ;
- **les virements**, qui permettent, sur la base d'une instruction donnée par le payeur à son prestataire de services de paiement, de débiter son compte et de créditer celui du bénéficiaire. Ces instructions de paiement sont le plus souvent

données par le payeur sous forme électronique (ordre sur l'espace de banque en ligne, transmission de fichiers, etc). En Europe, le virement SEPA a définitivement remplacé les différents instruments de virements dits « nationaux » depuis le 1^{er} août 2014 ;

- **les prélèvements**, qui permettent, sur la base d'une instruction donnée par le bénéficiaire à son prestataire de services de paiement, de débiter le compte d'un payeur. En Europe, le prélèvement SEPA a définitivement remplacé les différents instruments de prélèvement dits « nationaux » depuis le 1^{er} août 2014. Un prélèvement SEPA s'appuie sur l'autorisation donnée par le payeur au bénéficiaire d'initier des débits sur son compte, autorisation qui prend la forme d'un mandat de prélèvement. La mise en place d'un prélèvement SEPA ne donne pas au créancier la garantie que le paiement sera effectué dans la mesure où le prestataire de services de paiement du payeur peut être amené à rejeter un prélèvement qui arriverait par exemple sur un compte insuffisamment approvisionné ;
- **le chèque**, qui constitue un ordre de paiement écrit par lequel le titulaire d'un compte de paiement (le tireur) donne l'ordre à son prestataire de services de paiement (le tiré) de payer au bénéficiaire la somme indiquée. Bien que la provision sur le compte du tireur soit juridiquement acquise au bénéficiaire dès la signature du chèque, le bénéficiaire est néanmoins exposé à un risque de non-paiement du chèque en cas d'insuffisance de provision sur le compte du tireur. Pour cette raison, des mécanismes de prévention d'émission de chèques sans provision ont été mis en place, le législateur ayant notamment confié à la Banque de France la tenue du Fichier Central des Chèques (FCC) qui recense, entre autres, les déclarations faites par les banques d'incidents de paiement sur les chèques sans provision émis par leurs clients ;

2 *Scheme* ou schéma de paiement par carte : terme utilisé pour définir l'ensemble des règles, procédures et dispositifs techniques permettant d'assurer le fonctionnement de tous les processus liés à l'émission des cartes et à la gestion des transactions. En France par exemple, le GIE Cartes Bancaires (CB) est le *scheme* qui compte le plus de cartes en circulation, soit près de 60 millions de cartes CB en 2017.

Encadré n° 2 : Le projet SEPA

Lancé en 2002 avec la création par une quarantaine de grandes banques européennes de l'*European Payments Council* (EPC), le projet SEPA (« *Single Euro Payments Area* », Espace unique des paiements en euro) constituait, suite à la mise en œuvre de l'euro pour les marchés financier en 1999 et de l'euro fiduciaire en 2002, une étape clé de l'intégration européenne dans le domaine des paiements en euro.

L'objectif de SEPA était de constituer un espace dans lequel les moyens de paiement scripturaux utilisés pour les opérations en euro obéissent à un format informatique (fondé sur le standard ISO 20022 XML) et à des règles de fonctionnement harmonisés. Pour ce faire, l'EPC a développé des recueils de règles – communément appelés « *Rulebooks* » – établissant le virement et le prélèvement SEPA. Ces recueils de règles ont respectivement été publiés en 2008 et en 2009. Toutefois, en l'absence d'obligation de mise en œuvre, l'adoption de ces nouvelles règles par l'ensemble des acteurs de la chaîne des paiements suite à leur publication s'est révélée largement insuffisante.

Afin de remédier à cette situation, la Commission européenne a adopté en 2012 le règlement (UE) n° 260/2012, qui a établi plusieurs dates limites pour l'adoption par les prestataires de services de paiement et les entreprises du virement et du prélèvement SEPA. La migration vers le virement SEPA (SEPA Credit Transfer ou SCT) et le prélèvement SEPA (SEPA Direct Debit ou SDD) s'est achevée le 1^{er} août 2014 dans les États membres de la zone euro.

Les bénéfices attendus de SEPA sont multiples pour l'ensemble des acteurs de la chaîne des paiements. Avant toute chose, la définition de processus communs doit permettre la mise en place d'une automatisation complète du traitement des ordres de paiement SEPA (« *straight-through processing* » ou STP), permettant tant aux entreprises émettrices d'ordres qu'aux prestataires de services de paiement de réaliser d'importantes économies d'échelle. Cette automatisation devait bénéficier également aux consommateurs dans la mesure où elle permettait à terme de fluidifier et d'accélérer le traitement des ordres.

Le passage à SEPA doit également apporter aux entreprises et aux consommateurs d'importants avantages, en effaçant les frontières au sein de l'espace SEPA ¹. Ainsi, les paiements transfrontaliers se font désormais sous des conditions de tarification identiques à celles des paiements nationaux; du point de vue des entreprises opérant dans plusieurs pays, cette évolution permet notamment de faciliter la mise en place de plateformes centralisées de paiement à l'échelle européenne. Par ailleurs, la possibilité de domicilier son compte principal dans n'importe quel État de l'espace SEPA accroît la concurrence entre les prestataires de services de paiement et devrait entraîner à terme une convergence des frais bancaires au niveau européen.

Le projet SEPA s'inscrit également dans une perspective de plus long terme, dans la mesure où les instruments de paiement SEPA existants doivent servir de base à l'émergence de nouvelles méthodes de paiement européennes, qu'il s'agisse par exemple de la création de paiements instantanés (cf. ci-après) ou de systèmes de facturation électronique ² transfrontaliers. Par ailleurs, une nouvelle dynamique d'harmonisation européenne capitalisant sur la réussite de SEPA est également à l'œuvre pour d'autres instruments de paiement, notamment pour les cartes, ainsi que pour de nouveaux services de paiement : agrégation d'informations sur les comptes, initiation de paiements, paiements mobiles entre particuliers (voir chapitre 3). L'ensemble de ces initiatives constitue ce qui est aujourd'hui appelé le « SEPA 2.0 ».

¹ L'espace SEPA est constitué des 28 États-membres de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein, de Monaco et de Saint-Marin (soit au total 34 pays).

² La facturation électronique est, selon les termes de la directive 2014/55/UE, « une facture qui a été émise, transmise et reçue sous une forme électronique structurée qui permet son traitement automatique et électronique. ». L'existence des instruments SEPA facilite considérablement la mise en place de tels dispositifs pour les paiements transfrontaliers.

- **le paiement en monnaie électronique**, qui est lui aussi considéré comme un moyen de paiement scriptural. Aux termes de l'article L. 315-1 du Code monétaire et financier, la monnaie électronique est définie comme « une valeur monétaire qui présente la spécificité d'être stockée sous forme électronique, et qui représente une créance sur son émetteur ». Elle doit en outre respecter une série de conditions, à savoir être émise contre remise de fonds, et être acceptée pour une opération de paiement par une personne morale ou physique autre que l'émetteur. Un détenteur de monnaie électronique doit donc préalablement créditer le compte tenu par l'établissement de monnaie électronique. Il peut ensuite débiter ce compte en payant des achats par carte, ou par le biais d'opérations en ligne, sachant que le montant total des paiements effectués à partir de ce compte ne pourra jamais excéder la somme déposée. L'un des intérêts principaux du régime de monnaie électronique est ainsi de pouvoir disposer de moyens de paiement avec plafond facilement utilisables, particulièrement adaptés au commerce en ligne notamment;
- **les effets de commerce**, qui sont des titres négociables constatant au profit du porteur une créance de somme d'argent et servant à son paiement. Parmi ces titres, on distingue en France deux grandes catégories : le billet à ordre ³ et la lettre de change ⁴.

Enfin, la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 a confié à la Banque de France la mission de veiller à la sécurité et à la pertinence des normes applicables **aux titres spéciaux de paiement dématérialisés** ⁵. Le statut de ces titres est toutefois ambigu dans la mesure où, bien qu'ils soient assimilés à des moyens de paiement scripturaux, ils ne sont pas considérés par la loi – pour des raisons fiscales ⁶ – comme étant de la monnaie électronique, ni même comme étant de la monnaie scripturale. Les titres spéciaux de paiement dématérialisés constituent

de ce fait une catégorie à part. Leur point commun est que leur usage est restreint soit à l'acquisition d'un nombre limité de biens ou de services, soit à un réseau limité d'accepteurs. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés a été établie par un arrêté du 17 juin 2013, et recouvre neuf ensembles, notamment les titres-restaurant, les chèques-vacances et les chèques emploi-service universels (CESU) préfinancés.

1.3. Les méthodes de paiement alternatives

Parallèlement à la multiplication des canaux de paiement s'appuyant sur les nouvelles technologies, les dernières années ont également vu l'apparition de méthodes de paiement dites « alternatives », qui présentent la spécificité de permettre d'effectuer des transactions libellées dans des unités autres qu'en monnaie ayant cours légal. Cette catégorie regroupe toutefois des instruments aux statuts divers.

- Le premier ensemble de méthodes de paiement alternatives regroupe les crypto-actifs (cf. chapitre 1, section 2.7 et chapitre 20) qui ne constituent pas des moyens de paiement au sens légal. Toutefois, en France, l'activité d'intermédiation consistant à recevoir des fonds d'un acheteur pour les transférer à un vendeur, par exemple de *bitcoin*, est considérée comme relevant de la fourniture de services de paiement, et est de ce fait soumise à la délivrance d'un agrément par l'ACPR ⁷.
- Le second ensemble regroupe les « monnaies locales complémentaires » (voir chapitre 1, section 2.6), dont la notion a été introduite dans le Code monétaire et financier par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Les monnaies locales complémentaires peuvent être définies comme des monnaies non officielles, dont l'utilisation est restreinte à une zone géographique limitée, et créées dans le but de servir d'instruments d'échange de complément à la monnaie ayant cours légal. Existant sous plusieurs formes

3 Le billet à ordre est un écrit par lequel un client s'engage à payer une somme à une échéance déterminée à son fournisseur, le bénéficiaire.

4 La lettre de change est un écrit par lequel un créancier donne à un débiteur l'ordre de payer à l'échéance fixée, une certaine somme à lui-même ou à un tiers (bénéficiaire).

5 L'article L. 141-4 du Code monétaire et financier, qui règle les missions fondamentales de la Banque de France, prévoit qu'« [...] elle s'assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière ».

6 Les titres spéciaux de paiement font l'objet de régimes fiscaux et sociaux particuliers. Or, si, une fois dématérialisés et placés sur un support électronique, ces titres devaient être considérés comme de la monnaie électronique, ils seraient soumis à une obligation de remboursement du détenteur par l'émetteur, qui pourrait interférer avec ces régimes. Pour cette raison, le législateur les a explicitement distingués de la monnaie électronique.

7 Voir « Position de l'ACPR relative aux opérations sur Bitcoins en France » (Position 2014-P-01), 29 janvier 2014 : <https://acpr.banque-france.fr/sites>

possibles (titre-papier, monnaie scripturale ou monnaie électronique) et émises selon une stricte parité avec l'euro par des entreprises spécifiques et contrôlées, elles peuvent être considérées comme des moyens de paiement au sens légal, dès lors qu'elles respectent certaines spécificités selon les supports sur lesquels elles sont émises ⁸.

L'ensemble de ces méthodes de paiement alternatives représentent néanmoins à l'heure actuelle des valeurs et des volumes de transactions faibles. Ainsi, la valorisation mondiale totale des crypto-actifs s'élevait à environ 600 milliards d'euros à fin décembre 2017, soit environ 8 % de l'agrégat M1 de la seule zone euro (7500 milliards d'euros). Par ailleurs, à la fin de l'année 2017, ce sont environ 300 000 transactions en moyenne quotidienne qui étaient libellées en bitcoin. – la plus utilisée des

monnaies virtuelles, qui concentre 45 % des encours –, à comparer aux 330 millions de transactions scripturales effectuées au sein des 28 pays de l'Union européenne. Pour les monnaies locales complémentaires, les volumes concernés sont encore plus limités. Ainsi, la totalité des eusko – l'une des principales et plus anciennes monnaies locales complémentaires françaises – en circulation représentait en 2017 l'équivalent de moins de 750 000 euros.

2. Évolution de l'utilisation des moyens de paiement

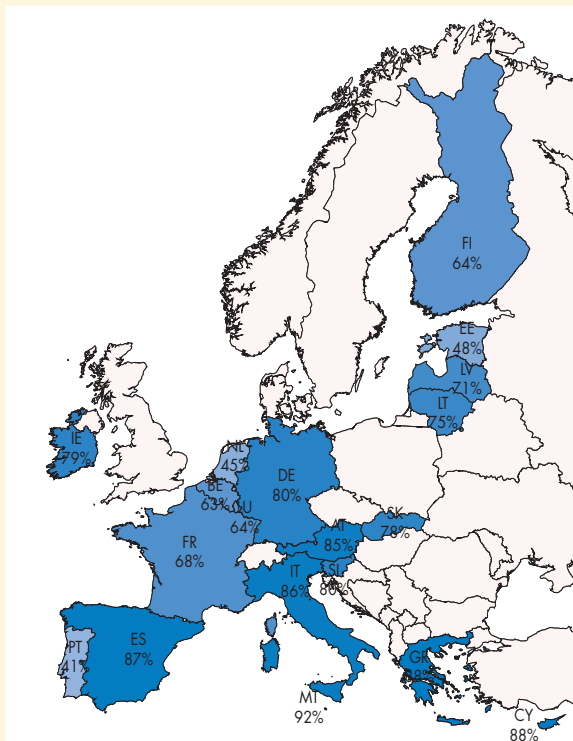
2.1. Utilisation générale des moyens de paiement

La répartition générale de l'utilisation de la monnaie fiduciaire et des moyens de paiement scripturaux demeure complexe à

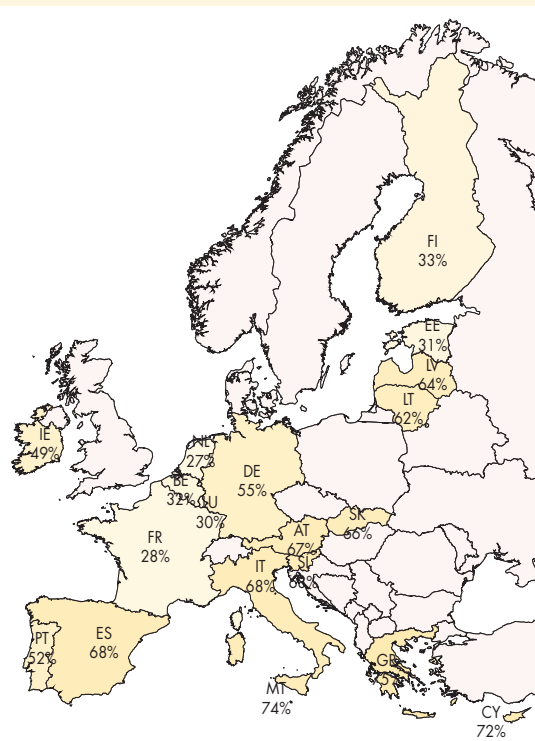
⁸ Voir « Les monnaies locales », *La revue de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution*, n° 14, Septembre-Octobre 2013, p. 14-15 : <https://acpr.banque-france.fr/sites>

Encadré n° 3 : Part des paiements en espèces dans les transactions au point de vente en zone euro

En volume



En valeur



Source : Banque centrale européenne.

établir, notamment en raison de la difficulté à recenser précisément le nombre de transactions impliquant de la monnaie fiduciaire.

Selon les estimations faites par l'Euro-système pour les seules transactions ayant lieu sur les points de vente⁹, les paiements en monnaie fiduciaire seraient plus fréquents, au niveau de la zone euro, que les paiements scripturaux, et représenteraient en moyenne près de 79 % en volume (nombre des transactions) et 54 % en valeur (montants payés). Comme l'illustre la carte figurant dans l'encadré, ces chiffres moyens recouvrent une diversité de situations d'un pays à l'autre. Ainsi par exemple, en France, les paiements fiduciaires ne représenteraient, selon la même étude, que 68 % des paiements au point de vente pour 28 % des montants payés.

Les montants de monnaie fiduciaire en euro en circulation connaissent une augmentation continue, de l'ordre de 8,5 % par an en moyenne sur la période écoulée depuis l'introduction de l'euro fiduciaire en 2002 (graphique 1), témoignant ainsi de l'importance de la demande en pièces et billets

en euro, y compris vraisemblablement hors zone euro, par exemple à des fins de réserve de valeur et de thésaurisation.

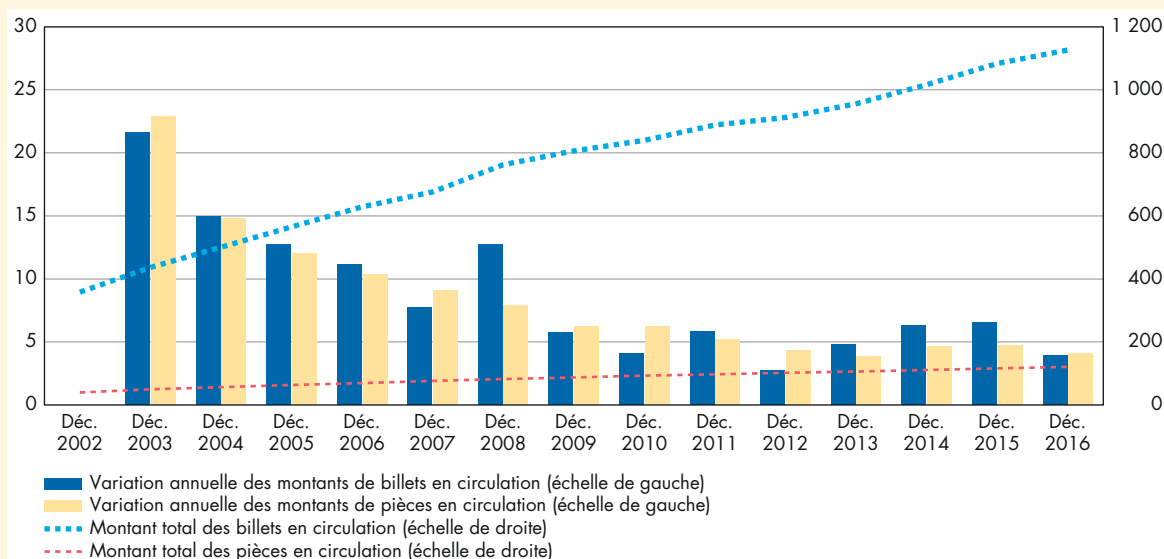
Néanmoins, dans certains pays extérieurs à l'Union européenne, notamment en Asie, en Afrique ou en Suède, une stabilisation ou une diminution de la demande de monnaie fiduciaire, le plus souvent suite à des décisions des autorités publiques, a pu être observée au point de faire émerger l'idée de la possibilité d'une société sans monnaie fiduciaire (« *cashless society* », cf. encadré 4).

Le suivi des transactions scripturales est, *a contrario*, plus aisé, dans la mesure où toutes les opérations peuvent faire l'objet d'un suivi par les prestataires de services de paiement teneurs de compte. Ainsi, en 2016, plus de 122 milliards de transactions scripturales étaient réalisées dans l'Union européenne, dont près de 21 milliards en France, qui est le troisième État de l'Union en nombre de transactions scripturales effectuées chaque année, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'utilisation des moyens de paiement

9 "The use of cash by households", Occasional paper series, n° 201, November 2017 : <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf>

G1 : La monnaie fiduciaire en circulation dans la zone euro

(variation annuelle en % ; montants en milliards d'euros)



Source : Banque centrale européenne.

Encadré n° 4 : La « *cashless society* »

L'idée d'une société sans monnaie fiduciaire (« *cashless society* ») s'appuie sur le constat que les pièces et billets peuvent présenter malgré leurs avantages plusieurs inconvénients par rapport aux moyens de paiement scripturaux.

Il s'agit tout d'abord des coûts généraux induits, à l'échelle de la société, par l'utilisation de la monnaie fiduciaire. Selon une étude de la BCE « *The social and private costs of retail payment instruments : a European perspective*¹ » publiée en septembre 2012, l'ensemble des coûts induits par l'utilisation des moyens de paiement fiduciaires, qui sont surtout répartis entre les banques et les commerçants, s'élèveraient en moyenne à 0,5 % du PIB, contre 0,21 % pour les cartes de paiement. Toutefois, compte tenu de volumétries de paiement différentes et de fonctions supplémentaires jouées par la monnaie fiduciaire (notamment de thésaurisation), ces données doivent être interprétées avec précaution.

Par ailleurs, la moindre traçabilité des transactions effectuées en espèces est de nature à ralentir la transition de nombreuses activités vers l'économie légale, entre autres pour des raisons fiscales, notamment dans des économies marquées par un fort secteur informel.

Un enjeu pour les pays en développement...

Certaines banques centrales ont pris des mesures visant à réduire l'utilisation des moyens de paiement fiduciaires et à encourager l'utilisation de moyens de paiement scripturaux. Ainsi, la Banque centrale du Nigeria a mis en œuvre depuis janvier 2012 un plan (« *Cashless Policy* ») visant à réduire l'utilisation de la monnaie fiduciaire, sans toutefois l'éliminer totalement. Ce plan s'articule autour de trois mesures principales : a) l'imposition de frais (de 3 à 5 % des sommes) pour tout retrait de billets de banque excédant un certain montant quotidien ; b) l'interdiction pour les banques d'offrir à leur clientèle professionnelle des services de transport de fonds pour le dépôt de billets et de pièces et c) la limitation de l'encaissement contre espèces aux comptoirs des établissements bancaires de chèques excédant une certaine valeur.

En Inde, les autorités nationales ont poursuivi une stratégie similaire, par le biais de mesures ponctuelles, telles que l'instauration à l'été 2014 de limitation sur le nombre de retraits d'espèces gratuits dans les distributeurs des six principales agglomérations indiennes, ou la démonétisation à la fin de l'année 2016 des deux principales coupures de monnaie fiduciaire, de 500 et 1000 roupies.

Les effets de ces différentes mesures sur l'utilisation de la monnaie fiduciaire demeurent néanmoins difficiles à évaluer. Dans le cas nigérian, les décisions de la banque centrale ne semblent pas avoir eu d'impact significatif sur la quantité de monnaie fiduciaire en circulation, qui demeure très volatile.

... mais aussi une tendance d'évolution portée par l'innovation et le développement de nouveaux usages dans certains pays.

Il n'en demeure pas moins que l'utilisation de la monnaie fiduciaire est également en nette régression dans certains pays, notamment en Europe scandinave. Ainsi, la part des transactions fiduciaires en Suède et au Danemark, telle qu'estimée par la BCE dans une étude publiée en 2012 (de l'ordre de 40 %), est largement plus faible que celle des paiements par carte, et bien inférieure à la moyenne européenne

¹ <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp137.pdf>

(60 %). Par ailleurs, deux rapports publiés par la Riksbank (banque centrale de Suède) en 2013 ² et en 2018 ³ montrent la baisse continue de la valeur totale des pièces et des billets en couronnes suédoises en circulation rapportée au PIB (de 10 % du PIB en 1950 à 2,6 % en 2011 et 1,1 % en 2017, contre 11 % pour la zone euro actuellement). Cette situation est néanmoins plus liée à une évolution de long terme des pratiques des usagers qu’à une politique volontariste des autorités nationales. Dans ce contexte, si la Riksbank s’attend à une poursuite de cette baisse de la valeur des pièces et billets en circulation, elle ne prévoit pas de disparition complète de la monnaie fiduciaire, qui demeure adaptée à certaines situations de paiement (entre particuliers notamment). Le lancement à la fin de l’année 2017 par la Riksbank d’un projet de monnaie digitale de banque centrale (cf. chapitre 20), pourrait constituer toutefois un nouveau pas vers cet horizon – certes toujours lointain – de « *cashless society* » ⁴.

2 “The Swedish retail-payment market”, Riksbank Studies, Sveriges Riksbank, Juin 2013 : http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Riksbanksstudie/2013/rap_riksbanksstudie_The_Swedish_retailpayment_market_130605_eng.pdf

3 Riksbank <https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/the-riksbanks-e-krona-project-report-2.pdf>

4 Voir à ce titre le discours de Stefan Ingves, Gouverneur de la Riksbank, le 4 juin 2018 à l’École d’Économie de Stockholm : https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/engelska/ingves/2018/tal_ingves_180604_eng.pdf

scripturaux est par ailleurs en hausse continue depuis plusieurs années, dans l’UE comme en France, à des rythmes annuels moyens respectivement 8,5 % et 3,5 %, avec toutefois des dynamiques de croissance différenciées par État membre et par moyen de paiement.

Parallèlement à cette dynamique, la valeur totale annuelle des transactions scripturales

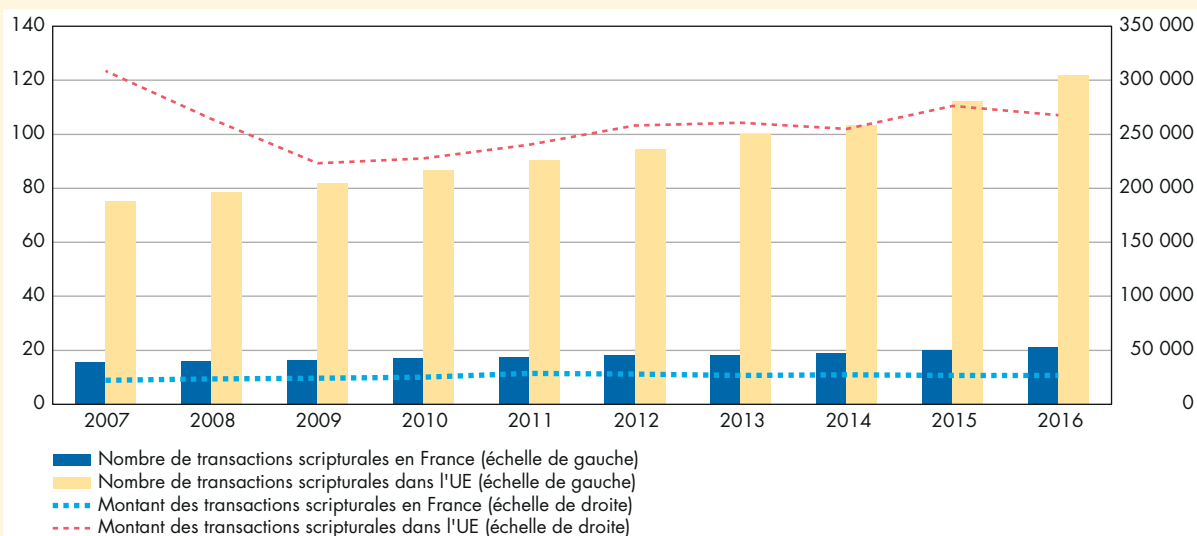
a également fortement évolué tant dans l’UE qu’en France. La valeur totale des paiements scripturaux effectués dans l’Union européenne atteignait en 2016 près de 267800 milliards d’euros. En France, la valeur annuelle totale des transactions scripturales a connu sur la même période une progression moins linéaire, pour atteindre 26 760 milliards d’euros en 2016, soit 10 % du total européen.

T1 : Évolution du nombre et de la valeur cumulée des transactions scripturales par année depuis 2006
(Union européenne et France)
(nombre de transactions en milliards ; valeur en milliards d’euros)

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre annuel de transactions scripturales	Union européenne	81,7	86,7	90,6	94,4	100	103,3	112,5	122
	dont France	16,4	17,1	17,5	18	18,1	19	20,2	20,9
Valeur annuelle des transactions scripturales	Union européenne	220 260	226 950	242 650	258 200	260 700	255 000	276 300	267 800
	dont France	24 150	25 100	28 420	27 830	26 690	27 220	26 823	26 760

G2 : Évolution des volumes et des montants des transactions scripturales (France et UE)

(nombre de transactions en milliards ; montants en milliards d'euros)



Source : Banque centrale européenne.

2.2. Répartition de l'utilisation des différents moyens de paiement scripturaux en volume (nombre de transactions)

La répartition de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux obéit, dans l'Union européenne comme en France, à des tendances stables depuis le début des années deux mille.

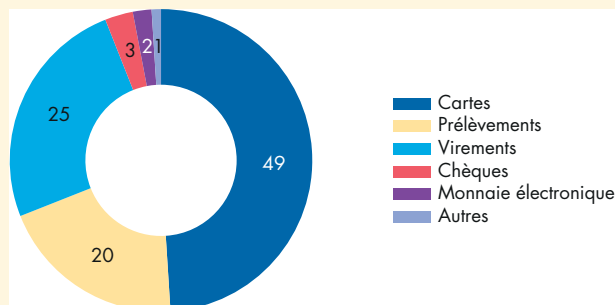
Au niveau de l'Union européenne, la carte de paiement reste le moyen de paiement le plus utilisé (49 % des transactions scripturales, soit près de 60 milliards d'opérations en 2016), et sa part relative en termes de nombre de transactions poursuit sa progression à un rythme régulier. Le virement est le second moyen de paiement le plus utilisé (25 %) suivi du prélèvement (20 %), mais les parts relatives de ces deux moyens de paiement stagnent depuis plusieurs années, malgré une augmentation continue du nombre de transactions (respectivement 31 et 25 milliards en 2016). Le chèque est enfin le quatrième moyen de paiement le plus utilisé, mais il représente désormais une part marginale des transactions (3 %). La part du chèque est en baisse depuis plusieurs années, tout comme le nombre

de transactions effectuées grâce à ce moyen de paiement, qui a été divisé par 2 depuis 2004, pour atteindre 3 milliards en 2016 (cf. graphiques 3 et 4).

La répartition pour la France diffère quelque peu de la situation observée au niveau européen. La carte de paiement reste comme au sein du reste de l'Union européenne, le moyen de paiement scriptural le plus utilisé, représentant plus de la moitié (53 %, soit près de 11 milliards d'opérations) des paiements effectués en 2016. Un Français a ainsi utilisé en moyenne

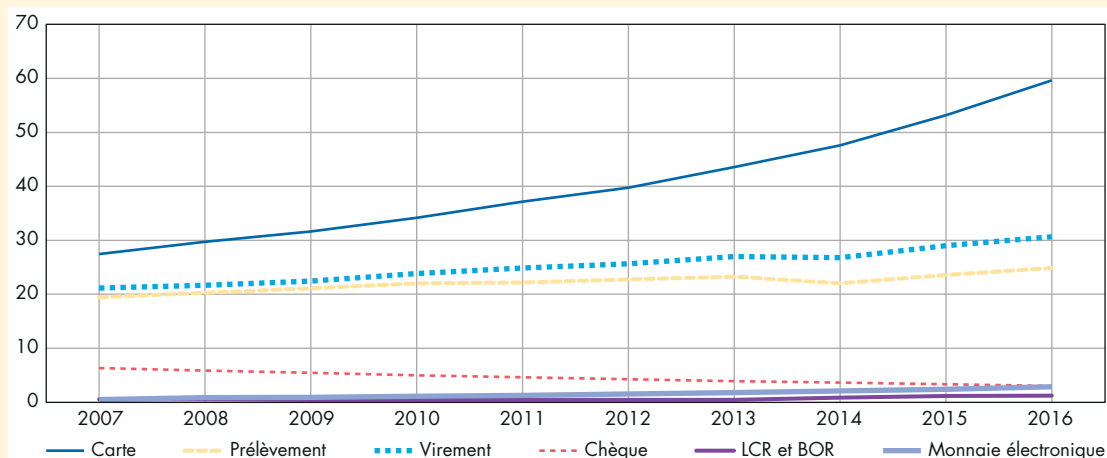
G3 : Répartition de l'utilisation des différents moyens de paiement scripturaux dans l'Union européenne

(en parts relatives)



G4 : Évolution des moyens de paiement en volume dans l'UE

(en milliards de transactions)



165 fois sa carte de paiement en 2016. L'utilisation de la carte de paiement est en progression constante depuis le début des années deux mille, et elle est devenue le premier moyen de paiement scriptural en volume dès 2003 (cf. graphiques 5 et 6). L'un des principaux facteurs de cette utilisation accrue de la carte de paiement est le fort essor du commerce électronique durant la dernière décennie, qui a entraîné une augmentation des paiements par carte à distance, ainsi que le développement plus récent du paiement sans contact.

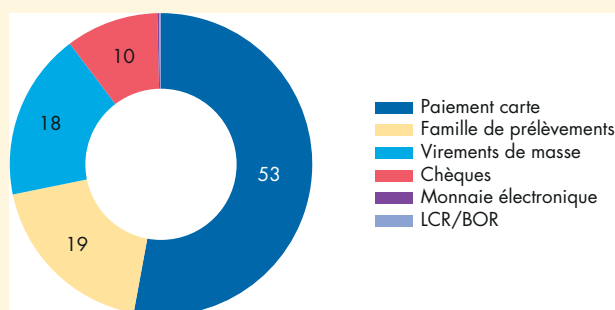
Les prélèvements et les virements dits « de masse »¹⁰ sont les deuxième et troisième moyens de paiement scripturaux les plus utilisés en France, représentant respectivement 19 % (3,9 milliards d'opérations) et 18 % (3,8 milliards d'opérations) du nombre total de transactions scripturales effectuées en 2016. Cela atteste d'une préférence relative des consommateurs français pour le prélèvement qui, contrairement à ce qui se passe au niveau européen, reste devant le virement en termes d'utilisation. Ces deux moyens de paiement connaissent en France une progression constante depuis le début des années deux mille, à un rythme toutefois plus lent que pour les paiements par carte. La hausse de

leur utilisation tient à plusieurs raisons, principalement aux diverses évolutions législatives qui ont rendu obligatoire leur emploi dans un nombre plus important de situations (extension progressive de l'obligation de téléversement des impositions et des taxes pour les entreprises depuis plusieurs années, obligation faite aux notaires depuis le 1^{er} avril 2013 d'utiliser le virement bancaire pour tous les paiements supérieurs à 10 000 euros émis ou reçus, etc.), ainsi que les nouvelles facilités d'initiation de ces opérations fournies par le développement de l'accès à Internet.

10 On qualifie de virements (ou prélèvements) « de masse » les opérations échangées sur les systèmes de paiement de détail tels que le système français CORE (voir chapitre 10).

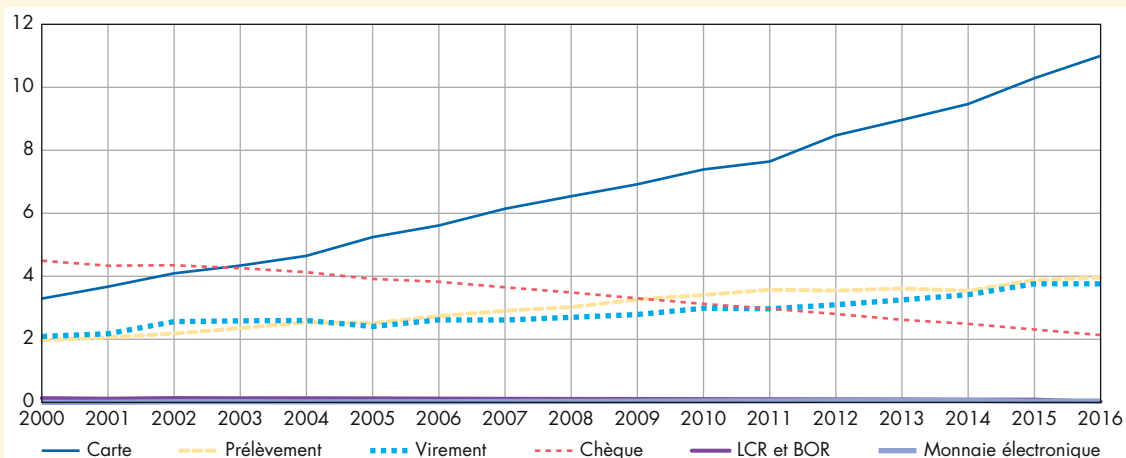
G5 : Répartition de l'utilisation des différents moyens de paiement scripturaux en France

(en parts relatives)



G6 : Comparaison des tendances par moyen de paiement en France

(en milliards de transactions)



Le chèque est le quatrième moyen de paiement scriptural en France en termes d'utilisation, représentant près de 10 % du nombre total de transactions scripturales, soit 2,1 milliards d'opérations en 2016. Cette permanence de l'utilisation du chèque, qui est en part relative beaucoup plus importante qu'au niveau européen (où elle ne représente que 3 % du nombre de transactions), est une spécificité française, le nombre total de transactions par chèque en France représentant plus de 70 % du total de l'ensemble de l'Union européenne. Le chèque connaît toutefois en France un déclin ininterrompu de son utilisation depuis le début des années deux mille, alors qu'il était à cette époque le moyen de paiement le plus utilisé. Le chèque a notamment fortement pâti de son inadaptation au commerce électronique et aux nouveaux usages liés à la diffusion de l'Internet mobile, mais également des évolutions législatives récentes (cf. ci-dessus), qui ont concouru à son remplacement progressif par la carte, le prélèvement et, dans une moindre mesure, le virement. La monnaie électronique ¹¹ et les effets de commerce représentent quant à eux des volumes marginaux, équivalents chacun à moins de 1 % du nombre total de transactions scripturales.

2.3. Répartition de l'utilisation des différents moyens de paiement scripturaux en valeur (montant des transactions)

L'analyse de la répartition des différents moyens de paiement scripturaux en fonction des montants dessine, au niveau européen comme au niveau français, une image très différente de la répartition en fonction du volume d'opérations. Dans l'Union européenne, les virements, et notamment les virements de gros montant (VGM) échangés au travers d'infrastructures de paiement dédiées ¹², constituent la très grande majorité (93 %) de la valeur totale des transactions scripturales, cette part ayant progressé ces dernières années. Les prélèvements représentent ensuite 3 % de la valeur totale des opérations scripturales, leur part relative étant stable ces dernières années. Les prélèvements sont suivis, en parts relatives, par la carte et le chèque (1 % chacun). Ces deux instruments connaissent des dynamiques différentes, la part du chèque ainsi que les montants correspondants baissant de manière continue depuis le début des années deux mille, à l'inverse des paiements par carte. Enfin, la part relative

¹¹ Les flux de paiement électronique fonctionnant en système fermé, ils sont déclarés par l'établissement émetteur de la monnaie électronique et comptabilisés dans les flux du pays d'origine, et ce indépendamment d'une possible utilisation par des ressortissants d'autres pays de l'Union. C'est le cas notamment de PayPal, premier émetteur européen de monnaie électronique, localisé au Luxembourg et dont la totalité des flux sont comptabilisés dans les flux de paiement luxembourgeois, indépendamment du pays depuis lesquels les utilisateurs du service PayPal effectuent leurs paiements. Ces règles de collecte statistique expliquent pourquoi les flux du Luxembourg représentent 75 % des montants de paiement monnaie électronique échangés au niveau européen, tandis que les flux français apparaissent très limités.

¹² Cf. chapitres 8 et 9.

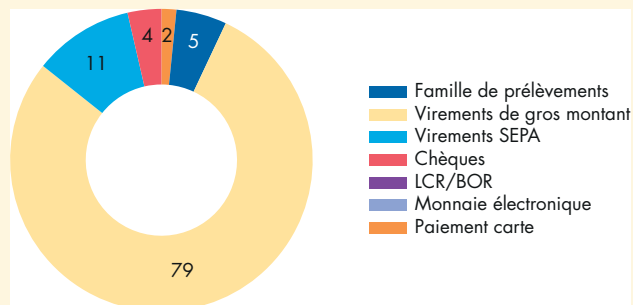
des montants concernés par les transactions de monnaie électronique demeure quant à elle inférieure à 1 %.

La répartition au niveau français obéit aux mêmes grandes tendances que celles constatées au niveau européen (cf. graphiques 7 et 8). Outre les VGM, qui représentent logiquement la plus grande part des opérations scripturales en montant (environ 79 % de la valeur des opérations échangées, pour 23 697 milliards d'euros), les virements SEPA représentent en complément 11 % du volume total des transactions scripturales. Le montant moyen d'un virement de masse (hors VGM) est par ailleurs de 1 485 euros, ce qui montre que ce moyen de paiement reste surtout utilisé pour des transactions de montant important.

Les prélèvements et les chèques, bien qu'ils représentent des parts différentes en termes de volumes de transactions (respectivement 19 % et 10 %), sont sensiblement identiques en termes de valeurs cumulées (respectivement 5 % et 4 % du montant total des transactions scripturales, soit environ 2 590 milliards d'euros au total, pour des montants moyens par transaction assez proches (377 euros pour le prélèvement, 504 euros pour le chèque). Les deux instruments connaissent toutefois

G7 : Répartition des montants des différents moyens de paiement scripturaux en France

(en parts relatives)

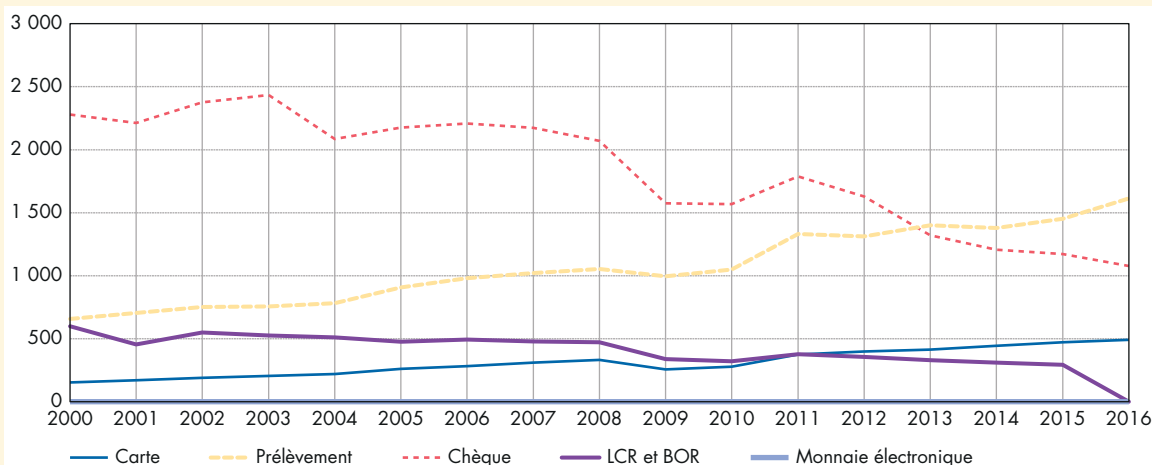


des trajectoires différentes, les montants échangés par chèque ayant tendance à baisser, contrairement aux montants échangés par prélèvement qui connaissent, eux, une tendance prononcée à la hausse. Les profils très similaires de ces deux instruments tendent également à renforcer l'idée selon laquelle le prélèvement a jusqu'ici souvent remplacé le chèque dans des situations de paiement similaires.

Enfin, les paiements par carte, qui représentent pourtant plus de la moitié des paiements scripturaux en volume, représentent moins de 2 % en valeur. Ceci est lié au fait que les cartes de paiement sont surtout utilisées par les consommateurs

G8 : Montants des transactions hors virements en France

(en milliards d'euros)



pour des opérations de petit montant (45 euros en moyenne en 2016). La carte de paiement s'affirme ainsi de plus en plus comme le moyen de paiement scriptural le plus utilisé pour les transactions de détail quotidiennes en France.

3. Les évolutions prévisibles des moyens de paiement européens

Le marché européen des moyens de paiement scripturaux est aujourd'hui marqué par une double dynamique. Ainsi, dans le sillage du projet SEPA, l'Europe des paiements connaît une forte tendance à l'intégration et à l'harmonisation, qui est appelée à se poursuivre. Parallèlement à cela, de nombreux produits innovants sont développés, qui visent généralement à permettre aux usagers de profiter de solutions de paiement à la fois plus rapides et mieux adaptées aux nouvelles technologies. L'émergence de ces nouvelles solutions de paiement génère toutefois de nouveaux risques qu'il convient de bien appréhender.

3.1. L'évolution des usages en matière de paiement

Le marché européen des moyens de paiement est marqué par une nouvelle diversité des usages, qui prend notamment sa source dans le fort développement des technologies de l'information au cours des dix dernières années. Ainsi, la diffusion de l'internet et l'apparition de terminaux mobiles de plus en plus performants ont mené à la multiplication des canaux de paiement, tant du côté de l'initiation que du côté de l'acquisition des paiements.

En matière d'initiation (du côté du consommateur), l'apparition des paiements sans contact dits « de proximité » (sur le lieu de vente), notamment à partir des cartes de paiement, constitue l'un des faits marquants de la dernière décennie. En 2016, près de 60 % des cartes de paiement françaises permettaient le paiement sans contact¹³ et le cap du milliard de paiements annuels

en mode sans contact a été franchi en 2017. La principale nouveauté consiste toutefois dans l'utilisation de plus en plus fréquente des terminaux de téléphonie mobile pour l'initiation de paiements sans contact, que ce soit par carte en utilisant les technologies utilisées pour les cartes de paiement sans contact (communication de type NFC – *Near Field Communication*), ou par virement ou prélèvement au moyen de dispositifs de reconnaissance entre le terminal de caisse et le téléphone du client pour l'initiation d'un ordre de paiement. Les principaux constructeurs de téléphones mobiles équipent désormais systématiquement les dernières générations d'appareils des technologies nécessaires (modules de communication NFC, Bluetooth ou wifi, lecture optique de codes par appareil photo embarqué, etc.).

Par ailleurs, l'initiation des paiements est également marquée par l'utilisation de plus en plus fréquente par les consommateurs des cartes de paiement, des virements ou des prélèvements pour effectuer des transactions à distance, notamment par le biais d'Internet. La diffusion de l'internet mobile et la multiplication des terminaux permettant de se connecter à Internet (ordinateurs, tablettes, téléphones, etc.) ont fait du canal d'initiation à distance l'un de ceux connaissant l'évolution la plus dynamique. À titre d'exemple, les volumes et les montants de paiements par carte à distance ont ainsi été multipliés par 9 entre 2006 et 2016. Les paiements par carte à distance demeurent toutefois largement inférieurs, tant en volume qu'en valeur, à ceux de proximité, ainsi qu'aux opérations sur automate, avec une part de l'ordre de 12 % des paiements. Cette croissance des paiements par internet remet également en question la distinction traditionnelle entre paiement de proximité et paiement à distance, dans la mesure où un paiement peut désormais par exemple être réalisé sur internet via un terminal mobile sur le lieu même de la vente.

Ces évolutions technologiques ont également eu un impact en matière d'acquisition des paiements (du côté du commerçant). Ainsi, des appareils tels que les téléphones

¹³ Données de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, Rapport annuel 2016.

mobiles peuvent désormais être utilisés par les commerçants comme terminaux de paiement électroniques (TPE) et permettre de procéder à des encaissements par carte. L'utilisation d'un téléphone mobile comme TPE peut se faire selon deux grandes modalités fonctionnelles : soit par l'utilisation d'une simple application, qui reproduit sur l'écran du téléphone une interface de terminal de paiement et oblige le consommateurs à saisir ses données dans des champs réservés, soit par l'adjonction au téléphone d'un lecteur de carte (en mode contact ou sans contact), qui est couplé au sein d'une application à la signature de la transaction ou à la saisie par le consommateur de son code PIN. Ces offres, qui demeurent encore marginales, semblent toutefois appelées à connaître un développement important, tant pour les commerçants ou les prestataires mobiles (artisans, etc.), qui les utiliseraient comme solutions principales, que pour les grands commerces, comme solution d'encaissement d'appoint en cas d'engorgement.

3.2. Les nouvelles technologies de paiement

Les nouveaux usages en matière de paiement reposent pour une grande part sur l'apparition récente de technologies qui visent spécifiquement à favoriser leur adoption par les consommateurs.

Dans le domaine des paiements sans contact, les paiements par carte ainsi que la majorité des paiements par téléphone mobile se fondent sur l'utilisation d'un composant physique sécurisé (appelé « *secure element* », qui consiste généralement en une puce électronique) sur lequel l'application logicielle servant au paiement sans contact est installée. Ce composant peut soit être « intégré » dans la puce SIM¹⁴ du téléphone gérée par l'opérateur, soit être, pour certains téléphones, distinct de la puce SIM. Dans ce deuxième cas, des services indépendants de la puce SIM et de l'opérateur de téléphonie peuvent être développés et intégrés dans ce composant. L'application se sert, pour effectuer les paiements, d'une fonctionnalité du téléphone

autorisant l'émission de messages par le biais d'une communication sans fil (NFC), messages qui permettent à l'application de dialoguer avec le terminal du commerçant.

Une technologie alternative diffusée depuis 2012 permet toutefois, pour les téléphones mobiles, de procéder à des paiements sans contact sans avoir recours à un « *secure element* ». Ce dispositif, nommé « *Host Card Emulation* » (HCE), repose sur l'intégration dans le système d'exploitation même de l'appareil d'une application logicielle qui permet de procéder à des paiements par le biais d'une communication sans fil, sans nécessiter toutefois le routage des informations vers un composant physique sécurisé. Le principal avantage de cette technologie est de faciliter l'émergence de nouveaux acteurs susceptibles de créer des applications innovantes pour le paiement mobile, dans la mesure où le développement de telles applications n'est plus dépendant de la maîtrise des processus liés aux puces électroniques.

Dans le domaine des paiements à distance, l'apparition de nouvelles applications de portefeuilles électroniques (« *digital wallets* ») permet de confier à un tiers jugé digne de confiance les informations relatives aux cartes de paiement ou aux coordonnées bancaires, ce qui dispense les consommateurs de devoir les ressaisir lors de chaque paiement. Ces solutions, qui peuvent être fournies par une société spécialisée (telle que PayPal ou Paylib) ou par un commerçant sur son site internet, permettent l'initiation de paiements entre consommateurs et fournisseurs, mais également des transferts de personne à personne. Ces portefeuilles électroniques peuvent être enrichis pour servir au stockage d'autres données telles que celles relatives à des cartes de fidélité. Certaines applications de portefeuille électronique peuvent également être couplées à des systèmes de paiement sans contact ou d'initiation des paiements par le biais des réseaux sociaux (*hashtags* actifs sur Twitter, Facebook ou LinkedIn par exemple).

Parallèlement à ces services de portefeuille électronique, de nouveaux acteurs

14 La puce SIM (*Subscriber Identity Module*) est le composant qui permet à un téléphone d'accéder à un réseau mobile.

proposent des solutions permettant l'initiation à distance d'opérations de paiement, en empruntant toutefois un canal différent s'appuyant sur les espaces de banque en ligne de leurs clients. Dans le cadre de ces solutions, les clients sont redirigés, lors de leurs paiements, vers leurs espaces de banque en ligne. Ils doivent alors saisir les identifiants leur permettant de s'y connecter puis valider la transaction, les informations relatives à la transaction étant automatiquement remplies. Ces solutions présentent ainsi l'avantage pour les consommateurs de ne pas avoir à divulguer à un tiers leurs coordonnées bancaires. Elles impliquent toutefois en contrepartie la manipulation des identifiants de banque en ligne, qui sont considérés comme des données sensibles. La deuxième directive européenne sur les services de paiement (ou DSP2), entrée en application début 2018, clarifie toutefois les règles de gestion et de sécurité applicable à ce type de nouveau service de paiement (voir chapitre 3).

Si ces nouvelles technologies permettent de répondre à un besoin croissant de vélocité lors des transactions de paiement, elles renforcent également le besoin, du côté des vendeurs, de s'assurer de la disponibilité la plus rapide possible des fonds transférés par les consommateurs, ce que permettent désormais les solutions de paiements instantanés. Les paiements instantanés peuvent être définis comme étant des solutions de paiement de détail électroniques accessibles 24 heures sur 24 et qui assurent un crédit du compte du bénéficiaire immédiat ou quasi immédiat (de l'ordre de quelques secondes après l'initiation du paiement). Ces solutions se fondent ainsi sur une réorganisation des circuits inter-bancaires de compensation et de règlement, de manière à permettre un dénouement plus rapide des transactions (cf. chapitre 20). En Europe, les travaux conduits sous l'égide de l'*Euro Retail Payment Board* ont ainsi favorisé la définition par l'EPC d'un nouveau *scheme* de paiement SEPA de virement instantané (appelé SCTinst), qui constitue une variante du virement SEPA classique (SCT) soumise à des contraintes

en termes de délai d'exécution des opérations (moins de 10 secondes) et de crédit immédiat au compte du bénéficiaire. Ce nouveau *scheme*, pour lequel l'adhésion par les banques reste optionnelle, est opérationnel depuis le mois de novembre 2017¹⁵.

Les situations existantes dans plusieurs pays montrent que l'émergence de ces solutions de paiement instantané est souvent intimement liée au développement des nouvelles technologies de paiement, notamment pour l'initiation des transactions. Ainsi, le système indien de paiement instantané *Immediate Payment Service* (IMPS) opéré par l'association indienne des paiements nationaux (NPCI) a été lancé en 2010, dans un premier temps pour les seuls paiements par téléphone mobile avant d'être étendu aux paiements par internet et aux transferts de fonds par distributeur automatique. Par ailleurs, plusieurs systèmes de paiements instantanés ont explicitement mis l'accent sur les nouveaux canaux d'initiation des paiements, à savoir internet et le téléphone mobile. Le système mis en place au Royaume-Uni (*UK Fast*), ou encore le projet en cours de développement en Australie (« *New Payments Platform* », NPP) montrent bien cette dynamique : les plateformes créées pour la fourniture du service permettent aux payeurs - à condition que les établissements bancaires en offrent la possibilité à leurs clients - de fournir à leurs contreparties leurs numéros de téléphone (ou leurs adresses de messagerie électronique dans le cas australien) en lieu et place de leurs coordonnées bancaires¹⁶.

Le développement de ces nouvelles technologies de paiement entraîne toutefois de nouveaux enjeux en termes de sécurité, comme le montre en France le niveau important de fraude constaté sur les paiements par carte à distance, qui demeure en 2017 près de 20 fois supérieur à celui constaté sur les paiements par carte de proximité¹⁷. Les autorités chargées de la surveillance des moyens de paiement prennent en compte ces évolutions, et les mesures prises pour parer à ces nouveaux risques sont détaillées dans le chapitre 3.

15 À la date de lancement de ce nouvel instrument, 585 prestataires de services de paiement, issus de 8 pays (Autriche, Estonie, Allemagne, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas et Espagne), avaient adhéré au *scheme* et étaient susceptibles d'émettre et recevoir des virements instantanés. À mi-2018, les taux d'adhésion des PSP restaient encore très hétérogènes, et s'établissaient par exemple à 4 % en Italie, 18 % en France, 26 % en Allemagne et 71 % en Espagne.

16 Voir S. Bolt, D. Emery et P. Harrigan, « Fast Retail Payment Systems », *Bulletin of the Reserve Bank of Australia*, Décembre 2014, pour plus d'informations sur les différents systèmes de paiements instantanés.

17 Données de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, Rapport annuel 2017.

**Encadré n° 5 : Le rôle des autorités publiques pour stimuler
le développement des moyens de paiement :
l'exemple du Comité national des paiements scripturaux (CNPS) en France**

La mise en place d'un cadre de gouvernance français en matière de moyens de paiement scripturaux découle de la démarche initiée sous l'impulsion des pouvoirs publics dès la fin de l'année 2014, visant à définir les principales lignes de développement pour le marché des paiements en France. Cette démarche s'est appuyée sur deux briques fondatrices :

- les Assises nationales des paiements, organisées le 2 juin 2015 par Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, avec l'appui du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), ont permis de présenter les résultats d'un travail de concertation mené tout au long du premier semestre 2015 au sein de la filière française des moyens de paiement ;
- la présentation en octobre 2015 par le ministre d'une stratégie nationale sur les moyens de paiement, qui définit les priorités assignées à la communauté française dans le domaine des paiements, tant en termes d'actions que d'évolutions institutionnelles.

La stratégie nationale sur les moyens de paiement poursuit un triple objectif :

- mieux répondre aux attentes de rapidité et de simplicité dans les opérations de paiement des utilisateurs (consommateurs, entreprises, associations, commerçants). Cet objectif passe par la promotion de l'utilisation des moyens de paiement électroniques, notamment du virement dans sa forme standard mais aussi dans le cadre du déploiement de l'offre de virement instantané, ainsi que la facilitation des paiements par carte au point de vente et sous les formes les plus innovantes (sans contact, mobile) ;
- renforcer la sécurité des moyens de paiement, dans un contexte où la multiplication des acteurs et des solutions de paiement génère de nouveaux risques, tant pour les utilisateurs que pour les établissements financiers et les systèmes de paiement. Dans ce cadre, la stratégie prévoyait un élargissement du champ de compétence de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP) à l'ensemble des moyens de paiement, afin de créer l'actuel Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) ;
- soutenir le développement de moyens de paiement innovants, ainsi que la compétitivité de l'industrie française des paiements, en créant notamment des incubateurs permettant de soutenir la filière.

Le Comité national des paiements scripturaux a été créé en avril 2016, avec pour vocation d'offrir une structure de dialogue pour l'ensemble des acteurs français des moyens de paiement qui contribue à assurer à la fois la bonne mise en œuvre de la stratégie nationale des paiements scripturaux, lancée par le ministère de l'Économie en octobre 2015, et l'influence de la communauté française sur l'évolution des systèmes de paiement européens. Grâce à la forte implication de ses membres, le Comité a pu jouer pleinement, dès sa première année de fonctionnement, son rôle en facilitant le franchissement des premières étapes prévues sur la voie du renforcement de l'utilisation de moyens de paiement électroniques innovants, sûrs et efficaces pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

.../...

À cette fin, les travaux du Comité ont été organisés autour de trois priorités :

- La diversification de l'offre de paiement du secteur public. Le Comité a offert un cadre de concertation autour des initiatives des acteurs de la sphère publique et sociale, dont l'objectif est de proposer aux cotisants, contribuables et utilisateurs de services publics des moyens de paiement mieux adaptés aux besoins des utilisateurs (par exemple, possibilité de payer des prestations par carte ou par virement), ainsi qu'à ceux de la sphère publique ;
- L'utilisation par les entreprises des nouveaux instruments de la gamme SEPA et en particulier le virement instantané, qui faisait l'objet d'un projet paneuropéen piloté par l'*Euro Retail Payments Board*. Le Comité a ainsi lancé des travaux fonctionnels et techniques pour assurer la bonne mise en œuvre du virement instantané en France. Il s'est également attaché à valoriser les fonctionnalités de référencement comptable des ordres de paiement électroniques tel que le virement SEPA, identifié comme un prérequis important à l'utilisation de ce moyen de paiement pour de nombreuses entreprises. La diffusion de ces moyens de paiement doit permettre d'accompagner la décroissance de l'utilisation du chèque, en s'inscrivant comme alternatives, en particulier pour les paiements entre entreprises ;
- L'utilisation par le grand public d'instruments électroniques rapides, sûrs et accessibles, y compris pour les petits montants. À cette fin, et dans l'objectif de faire profiter le grand public des innovations en matière de paiement, le Comité a mis en place un suivi de la mise en œuvre des engagements pris pour diminuer les obstacles aux paiements par carte dès le premier euro, notamment tarifaires (par l'abaissement en particulier de la part fixe des commissions facturées aux commerçants) et techniques (modalités d'équipement des commerçants). Il a également mis en place un dispositif de suivi du recours aux paiements sans contact et engagé une veille active des innovations en matière de paiements. Enfin, le CNPS s'est attaché en 2018 à définir une stratégie dite « 2.0 » pour la période 2019-2024. Celle-ci pourrait s'articuler en trois axes : 1) poursuivre les travaux pour des paiements dématérialisés et sécurisés au service de la société ; 2) accélérer le déploiement des innovations ; 3) concourir à l'ambition européenne d'un approfondissement du marché unique des paiements.

